



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ו' תמוז תשפ"ג

גליון 206

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת בלק

דיני מוקצה בחיות מחמד (הלכות מוקצה כו)

נושאי השיעור: נושאי השיעור: המסר בפרשת בלק | אם האיסור לגדל כלב רע הוא מהתורה | אם יש הבדל בין כלב סתם לכלב רע | גידול כלבים לצורך שמירה וכיו"ב | הטעם למה לא לגדל חיות מחמד | איסור סחורה בדברים האסורים באכילה אם הוא מהתורה | גידול תוכים וציפורי שיר וכיו"ב | האיסור במשחקי קלפים | גידול דגים באקווריום בבית | אם חיות מחמד נחשבים מוקצה | טלטול במקצת של בעלי חיים | לייטוף בעל חיים בשבת באופן שמזיז את שערותיו | טלטול חיות מחמד ממקום שעלולים בו להינזק | שילוח הקן בשבת | בעלי חיים הם המוקצה הגרוע ביותר

לגדל כלב רע. זה סכנה לבני אדם.

הרבה מהפוסקים מסבירים את הדברים בצורה חד משמעית, שאדם המגדל כלב רע זה איסור מן התורה. אלא אם כן כגון אנשים הגרים סמוך לגבול, סמוך לפלסטינים וכיו"ב מקומות שיש בהם חשש סכנה שיש להם היתר מיוחד לגדל. ואדרבה בשבילם זה למנוע את הסכנה. אבל באופן רגיל אדם שגר במקום ישוב רגיל ומגדל כלב רע, הוא עובר על איסור מהתורה, ולא תשים דמים בביתך.

ג. אסור לגדל כל כלב אלא אם הוא קשור

אולם הרמב"ם בהלכות נזקי ממון (פסק הלכה טו) מביא את הדין הזה, אבל לא כותב 'כלב רע', וז"ל: 'וכן אסור חכמים לגדל חזירים בכל מקום, ולא את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת'. באמת, כבר עומדים על זה הרבה מהפרשים ואומרים שלהרמב"ם אף אם הוציא לכלב את השיניים, כלב בלי שיניים איזה מן כלב זה, מה הוא שווה בלי השיניים שלו? בכל זאת אסור. בגלל שהוא מפחיד. הגמרא מספרת (שבת טז) שפעם אחת היה איזה כלב שנבח על אשה בהריון והיא נבהלה מאד, והיא הפילה בגלל זה.

ויש בזה הרבה הגיון, כמה פעמים קרה לי שעברתי ברחוב, והיה כלב בחצר סגורה או בתוך בית, והוא מריח שכן אדם עובר והוא בא ונבח סמוך אלי, למרות שהוא סגור שם ואינו יכול לעשות כלום, באותו רגע כל אדם נורמלי ששומע פתאום נביחה חזקה, זה מפחיד. לכן הרמב"ם לא חילק, אבל אם הוא קשור, וכולם יודעים ורואים שהוא קשור, ממילא הוא כבר לא מפחיד.

ד. להלכה האיסור הוא לגדל כלב רע

מן השלחן ערוך לעומת זאת כותב בפירוש (חור"י סימן תט סעיף ג) שאסור לגדל כלב רע. דהיינו שמן לא פוסק את דעת הרמב"ם, ודעתו שהאיסור הוא לגדל כלב רע, אלא אם כן הוא קשור בשלשלות של ברזל. וכך גם הטור שם ובספר יראים (סימן קי) כותבים כן, שאסור לגדל כלב רע, אבל אם הוא לא כלב רע, מותר. [- 'כלב רע' - היינו לא שיש לו מדות רעות, אלא הכוונה היא כלב תוקפני. פעם אמר לי משהו, שרוב הכלבים באמת זה תלוי באדון שלהם. אם הוא אדם נח וטוב והכלב גדל אצלו מקטנות, כך הוא מתנהג, נוח ורגוע. אני לא יודע אם זה נכון].

ה. אסור לגדל חיות רעות

למעשה ברור הוא שאסור לגדל כלב גדול ומפחיד. זה ודאי לא בשבילנו. אלא אם כן כאמור אדם המתגורר סמוך לגבול, או במקום שיש שם כל מיני שוודים וכיו"ב. אבל אם לא, אסור לגדל חיות רעות. שלא לדבר לגדל אריה, דב, נמר וכיו"ב. יש כל מיני אנשים עם שיגעונות בראש ומגדלים חיות רעות ממש. צריך לדעת שזה אסור.



א. לא לחפש התחכמויות בהלכה

היום יש אנשים שמגדלים בבתיים כלבים, חתולים, קופים, ציפורים וכיו"ב. ויש לדון בזה מצד דיני מוקצה. וראשית כל אני רוצה להסביר את מותר לגדל בכלל חיות טמאות בבית.

אני מקדים ואומר, שיכול להיות שחלק מכם לא יאהבו לשמוע את מה שאני הולך להגיד, וחלק מאד יאהבו... אבל אני לא אומר את הדברים שלי בגלל שאנשים אוהבים או לא, אני אומר את המקורות וההלכה. הנה בפרשת השבוע פרשת בלק, כמה פעמים רואים בפרשה שבלעם הרשע חוזר ואומר שמה שיגיד לו הקב"ה כך יאמר. "אשר ישים אלוקים בפי אותו אשמור לדבר" (במדבר כב, לח). אם כן יש לשאול, למה חז"ל מגנים אותו כל כך, ולא רק חז"ל אלא גם בפוסקים. הנה בהפטרה אנחנו קוראים (מלכה ה) "עמי זכור נא מה יעץ בלק בן צפור ומה ענה אותו בלעם בן בעור". לכל אורך הדרך אנחנו רואים שמגנים אותו מאד. חז"ל אומרים עליו את כל הדברים הרעים, נורא ואיום. ומה קרה לבלעם בן בעור הרגו בחרב" (במדבר לא, ח).

התשובה לכך היא, שבלעם היה כל כך ברמה גבוהה, הוא היה נביא של אומות העולם, והוא ידע שאי אפשר לעשות כלום נגד רצון ה' יתברך. אבל מצד שני, הוא רצה לשנות את רצון השם יתברך. הוא רוצה להילחם נגד הקב"ה. וכיון שהקב"ה לא רוצה שיקלל את עם ישראל, אז הוא הלך מפה והולך לשם, ניסה כך וניסה אחרת, עשה כל מיני דברים ערמוניים. ולפי דברי חז"ל (בבבא מציעא טז) הוא חיכה לרגע שהקב"ה כועס, את הכל הוא עשה נגד רצונו יתברך.

לעומת זאת אנחנו, יש דברים שהקב"ה גזר עלינו ואנחנו לא אוהבים את זה אבל אנחנו מקבלים באהבה, זה רצון ה' יתברך. כשאנחנו מתפללים על חולה אנחנו לא אומרים זה רצון ה' יתברך שהוא יהיה חולה, אנחנו יודעים שזה רצונו, אבל מצד שני הקב"ה עשה אותו חולה בין היתר בשביל שאנחנו נתפלל. 'ולעבדו בכל לבבכם' איזו היא עבודה שבלב זו תפילה (וישגמל ברכות פ"ד ה"ב). הקב"ה רוצה שנתפלל. אמנם אצל אברהם אבינו כשראה שהקב"ה לא רוצה שהוא יתפלל, לאחר שה' אמר לו "קח נא את בנך את יחידך", והוא לקח אותו לשחיטה כי זה רצונו יתברך.

כלומר כאשר אנחנו יודעים על דבר מסוים שזה רצונו יתברך אנחנו לא מחפשים התחכמויות. וגם בהלכה כך, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור.

ב. אסור לגדל כלב רע

איתא בחז"ל בהרבה מקומות בש"ס (שבת כג, כח) שאסור לגדל כלב רע בתוך ביתו, שנאמר, ולא תשים דמים בביתך. כלומר, כמו שצריך לבנות מעקה 'כי יפול הנופל ממנו' (דברים כב, ח), כך אסור

הגמרא במסכת בבא קמא (סו:) שכל החיות האלו, הזאב הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, מועדים מתחילתם. דהיינו סתם שוורים הם טובים, עד שיום אחד אולי משתגע. אבל באופן רגיל שור זו בהמה שקטה, בהמה טהורה. אבל החיות רעות האלו אי אפשר לאלף אותם, מפני שגם אם יאלף אותם יום אחד הם יכולים להשתגע, הם מועדים מתחילתם. ובוודאי שיש איסור מן התורה לגדל חיות רעות.

ג. גידול חיות מחמד זה הבל

ויש לדון אם מותר לגדל חיות מחמד שאינן חיות רעות. ויש כאן לכאורה שני צדדים: צד אחד, כתוב במדרש רבא על קהלת (פרשה ו' אות ט) על הפסוק (ו) "כי יש דברים הרבה מרבים הבל" - כגון מגדלי קופות וחולדות וחולדות וסנאים וכו', והן חיות מחמד. משמע שאין לגדל חיות מחמד, כי זה מרבה הבל. 'הבל' הכוונה שטויות. הקב"ה נתן לך זמן בעולם הזה לעסוק בתורה ולקיים מצוות. ובמקום לעסוק בתורה הולך לטייל עם הכלב שלך, רוחץ אותו, מלביש אותו, מטפל בו, זה איבוד זמן. זה הבל.

ז. לא להשחית את כספו על הכלים

בספר חסידים (סימן אלף כח) כתוב, שהחיות מחמד עולות הרבה כסף, וכשקונה אותם זה חבל, שיתן את הכסף לעניים. לאנשים שאין להם. בני אדם אין להם מה לאכול, ואילו הוא דואג לכלב שלו לאכול! מה אתה עושה בכסף שהקב"ה נתן לך? אתה קונה בזה שטויות! אפשר ללמוד מזה הרבה מוסר, על סתם אנשים שהולכים וקונים כל מיני שטויות, שבמקום זה יתנו את זה לצדקה!

ח. כלבים כופרים

מצד שני, יש ברייתא מפורשת במסכת בבא קמא (סו:) "רבי ישמעאל אומר, מגדלים כלבים כופרים וחתולים וקופים וחולדות סנאים, מפני שעשויים לנקר את הבית". 'כלבים כופרים' [- כל כלב הוא כופר בעיקר...] אומר רש"י (ד"ה כלבים) שני פירושים: האחד, שיש כלבים קטנים, ננסים, שאותם מותר לגדל. הפירוש השני, שמותר לגדל אפילו כלבים גדולים של ציידים. שהכלבים הללו יודעים להריח ולכוון אליהם, אבל בעצמם הם נוחים מאד ולא מזיקים. הרי שכלב שאינו מזיק, כגון הכלבים הקטנטנים שהם מאד נחמדים, הם לא יודעים לעשות רע, מקסימום קצת נובחים, מותר לגדל.

ט. גידול חיות שיש בהם שימוש

הגמרא שם אומרת 'חולדות סנאים', שזה חולדות שגדלות בסנה שהוא עץ קטן. הם גדלות בין העצים. את הכלבים מגדלים אולי רק להשתעשע, אבל החולדות סנאים מיועדים לשימוש כדי לחפש עכברים וכל מיני מזיקים שמתחבאים בפינות וכיו"ב. ממילא יש בהם תועלת. אם כן רואים שכאשר יש תועלת לאדם מלבד רק שהיא חיית מחמד והנאה לאדם שמותר. וכך פוסקים כמה ראשונים להלכה.

י. טלטול שביר כלים הראויים לבעלי חיים מסויימים

יש עוד ראייה שמותר לגדל חיות טמאות. הנה יש דיון בגמרא (שבת קכח.) בעניין טלטול מוקצה בשבת, לגבי עצמות הראויות לבעלי חיים. ושם כתוב בברייתא שמותר. ושם הגמרא דנה אלו הם דברים שראויים למאכל לבעלי חיים, ורובן שמעון בן גמליאל אומר שמותר לטלטל בשבת שביר זכוכית, כי יש חיות שאוכלות זכוכית שבורות. קוראים להם 'נעמיות' - בת נעמה. יש לה קיבה חזקה, והיא אוכלת זכוכית ולא קורה לה כלום. לעומת זאת אומר רבי נתן, שלפי זה יהיה מותר גם לטלטל חבילות של עצים. כי פיל שהוא גדול מאד יכול לאכול חתיכות וענפים של עצים. להלכה נפסק שצריך דווקא שיהיה ראוי לבעלי חיים מצויים, שדרך בני אדם לגדלן, כמו כלבים, חתולים וכיו"ב.

ולכאורה אם היה אסור לגדלם, חז"ל לא היו אומרים שמותר לטלטל עצמות בגלל שהם ראויות להם. אכן אולי אפשר לומר שחז"ל דברו על המציאות. ובאמת אסור לגדל. אך במציאות העולם מלא כלבים בכל מקום. [- אפילו בהר נוף בזמן האחרון יש כלבים]. ובהמשך מובא בגמרא שרובן שמעון בן גמליאל אומר, 'כל ישראל בני מלכים הם' - דהיינו שהמלכים הם שרגילים לגדל בנות נעמה, פילים, וכן עורבים שזה דבר יקר מאד שרק המלכים, או שרים נכבדים מחזיקים. ממילא כל עם ישראל ראויים לגדל אותם.

אכן להלכה אנחנו לא פוסקים כך, אלא צריך שיהיה דרך רוב בני אדם, כגון כלב וכיו"ב, אך בכל אופן רואים מרבן שמעון בן גמליאל שאמר שכל ישראל בני מלכים הם, וכי אם זה היה אסור הוא היה קורא 'בני מלכים' למי שעושים דבר איסור? משמע שסבר מותר.

יא. איסור סחורה בדברים האסורים אם הוא מהתורה או מדרבנן

יש הלכה מפורסמת מאד שכל אחד צריך לשנן אותה. שמלבד מה שאסור לאכול בעלי חיים טמאים, אסור גם להסתחר בהן. מן בשלחן ערוך (י"ד סימן קיח) פסק את זה להלכה, ויש הרבה ראשונים שסוברים שזה איסור מהתורה. בזמנו היה לי ויכוח גדול עם אאמו"ר מן צוק"ל בנושא הזה. אני טענתי שרוב הראשונים סוברים שזה איסור דאורייתא. והוא טען שלרוב הראשונים זה איסור דרבנן. והוא הדפיס את הוויכוח שלנו ביביע אומר ח"ח (חיד"י סימן יג). שם יש תשובה ארוכה שלי בנושא הזה, האם זה דאורייתא או דרבנן. ונפקא מינה אם דרשין טעמא דקרא, שאם זה איסור דאורייתא

כאשר אין חשש שמא יבוא לאכול, האם בכל זאת יהיה אסור. ואני טענתי שרוב הפוסקים סוברים שזה דאורייתא ואף על פי כן כשאין חשש שיבוא לאכול יש צד להתיר. אולם אאמו"ר מן צוק"ל סבר שרוב הפוסקים סוברים שזה איסור דרבנן שמא יבוא לאכול, ממילא יותר קל להתיר. יש הרבה משא ומתן בנושא הזה.

יב. אדם לא יבוא לאכול את התוכי שלו

ויש ראייה חזקה מאוד, שהנה כתב מרן הבית יוסף (י"ד סו) בפירושו: "עופות לא טהורים שמגדלים אותם לנו, כגון עופות המדברים [- תוכים] מותר לגדלם ולהחזיקם". ולכאורה הלא הם אסורים באכילה, אך כיון שהם אינם עומדים לאכילה, לכן למרות שהתוכי הוא טמא, מותר לגדלו ולהסתחר בו. לכן אם יש לאדם חנות של תוכים ורוצה לזכור אותם, מותר. מפני שכל האיסור לסחור בדברים האסורים הוא דווקא בדברים שניתן לאוכלם. אבל תוכי אף אחד לא אוכל. לכן אין חשש שמא יאכל.

כמו כן מצינו בספר הבתים שגם כותב את ההלכה הזאת, שאין בעיה של סחורה בדברים האסורים, כאשר רוצה לגדל קופים, או כלבים קטנים. מפני שאינם עומדים לאכילה אלא לטייל.

יג. הרשב"ץ והרשב"ש גידול קוף

יתירה מזאת, יש ספר שנקרא שו"ת יכין ובווע [- הוא חי בערך קצת לפני הבית יוסף, והיה בן של הרשב"ש - רבינו שלמה בן רבנו שמעון, שהוא הרשב"ץ, רבנו שמעון בר צמח] והוא כותב (ח"ב סימן כה) שמותר לגדל קופים. והוא אף אומר, שכך עשו מעשה האבא שלו והסבא שלו. זאת אומרת שהרשב"ץ והרשב"ש גידלו קוף, וגם הנכד שלהם מעיד כך. רואים שאין בעיה מבחינת ההלכה לגדל חיות מחמד שאינן כשרות.

יד. גידול חיות טמאות על פי הקבלה

יש שאמרו שאולי על פי הקבלה אסור לגדל חיות טמאות. אולם רבינו חיים בן עטר ה'אור החיים' הקדוש [- שבשבע הבא זה יום השנה שלן] כותב בפירושו (פני מנחם סימן ק"ח סק"ה) וז"ל: "אותם עופות שמלמדים אותם לדבר, הואיל ואינם עומדים לשחיטה מותר לגדלם ולהחזיקם בביתו". וכמו כן כותב מרן החיד"א (נכדיו יוסף סימן ק"ח סק"ה) שגם הוא היה מקובל גדול, שמותר להחזיק בבית עופות מזמרים - עופות שיודעים לשיר. [- זה נחמד, הם שרים בתוך הבית, במקום להשמיע שירים אני לא יודע מה...].

טו. לא לבזבז את הזמן

לפי כל האמור יש לשאול, שהנה מצד אחד רואים בגמרא, בברייתא, בראשונים, בבית יוסף, רבי חיים בן עטר, החיד"א שכולם כותבים שמותר. מצד שני, הבאנו לעיל שהמדרש אומר 'יש דברים הרבה מרבים הבל' והוא לגדל כלבים. ולכאורה זו סתירה.

אולם אני חושב שאין פה סתירה. שהנה עצם הדבר מצד הדין לגדל חיות בבית, מצד שהן טמאות אין בכך כל חשש. אבל מצד שני יש בעיה אחרת של בזבזו זמן מומן סתם. במקום זה שיתן את הכסף לעניים. ועוד, שהם מרבים הבל. אדם משקיע את עצמו בזה. הרי מי שמגדל חיות כאלו, כגון כלב, צריך בכל יום לקחת אותו לטייל. וצריך לטפל בו, לרחוץ אותו, במקום לרחוץ את התינוקות שלך תרחץ את הכלב?!

כלומר, כמו כל דבר שמתעסק בו, גם אם משחק במחשב סתם, משחקים של ילדים, זה הבל. ילד קטן שישחק זה לא נורא, אבל אדם מבוגר, מה הוא משחק בדברים כאלו? סתם מבזבז את הזמן שלו! שישב וילמד! או כשהוא משחק קלפים, מה הוא עושה? שישב וילמד.

טז. משחקי קלפים

פעם הייתי בארצות הברית בחנוכה, בדרך כלל אני משתדל לא לנסוע בחנוכה, אבל פעם אחת קרה שהייתי שם, ומשפחה אחת של חסידים עשו מסיבה לכבוד חנוכה והזמינו אותי ובאתי. בשלב מסוים מישוה בא אלי ואמר לי, שיש למארחים מנהג לשחק בקלפים בחנוכה, אבל לא נעים להם לשחק לידך, והם מחכים שתלך. שאלתי אותו, תגיד, הם משחקים על כסף? הוא אומר לי בטח, מה העניין לשחק אם לא על כסף. אמרתי לו אם ככה, אני דווקא אשאר פה!... קלקלתי להם את כל המסיבה, הם לא העזו לשחק ליד. 'ישבתי ודיברתי איתם. היה שם אחד שרציתי שיתן לי תרומה נכבדה, אבל הוא כל כך כעס שלא נתתי להם לשחק והוא לא תרם לי כלום. לא צריך. אבל אין מה לעשות זה אסור!'

בארצות הברית יש הרבה שעובדים במנהטן והם גרים רחוק, יש שבאים כל יום במכונית או ברכבת, יש עשירים שבאים כל יום בהליקופטר, אבל יש הרבה אנשים שבאים באוטובוסים מיוחדים לקהילות של היהודים. פעם הייתי באיזה מקום והייתי צריך להגיע למנהטן, מרחק של שעה וחצי, עליתי לאוטובוס הזה בבוקר ואני רואה שהאוטובוס מסודר כמו חברותות, שנים מול שנים, והם יושבים ומשחקים בקלפים. כל נוסעי האוטובוס. והם אומרים לי תראה איזה כיף, כל יום אנחנו נוסעים ומשחקים בקלפים. ואני רואה את הדולרים שם מונחים על השלחן והם משחקים על הכסף.

אמרתי להם אתם יודעים שמי שמשחק על כסף הוא פסול לעדות. זו אסמכתא. היה שם רמקול באוטובוס והסברתי להם שאסמכתא לא קניא. ממילא אדם שמשחק הוא לא חושב שהוא יפסיד וממילא זה אסור. והוספתי, שקודם כל זה איבוד זמן. מלבד זאת לשחק על כסף זה איסור.

מחמת גופו. אולם סוברים התוספות שדווקא באבנים וכיו"ב יש אפשרות ליחד לשימוש, אולם בבעלי חיים שאינם מיועדים לשימוש אי אפשר ליחדם לשימוש. כלומר, עם כל הכבוד לילדים הקטנים שמשחקים באפרוחים, אבל הם לא מיועדים למשחק ילדים. זה מיועד לתרגולים כדי לגדל אותם ולאכול אותם, או לגדל ביצים.

כג. שיטת הרא"ש

השיטה השלישית, הנה, המהר"ח אור זרוע - רבינו חיים אור זרוע שהיה בנו של ה'אור זרוע' - יש לו תשובה בה הוא כותב (סוף סימן פא) שמותר לגדל ציפורים שמזמרים ולטלטלם. הוא לא מתיר כמו התוספות בדין של אפרוחים שהם לא מיועדים לנוי או למשחק. אבל ציפורים מזמרים, כגון תוכים, שמגדלים אותם בשביל זה, שאינם מוקצה. לאחר מכן הוא מביא תשובה של הרא"ש (שם סימן פב), שאסור לטלטל גם עופות המזמרים. מפני דלא פלוג חכמים בבעלי חיים, וכל הבעלי חיים הם מוקצה. והרא"ש מוסיף, שבעלי חיים הם מוקצה יותר גרועים משאר מוקצה מחמת גופו. מפני שמוקצה מחמת גופו מועיל לייחוד מערב שבת ולהשתמש בו, אולם בעלי חיים לא מועיל לייחודם ואסורים בטלטול משום מוקצה.

אם כן יש כאן שלוש שיטות: האחת, שכל בעל חיים שמיעדו למשחק, מותר לגדלו. השניה, שגם אם מגדלו למשחק אסור. השלישית, שיטת הרא"ש, שאפילו שמטבעו עשוי לכך, כמו תוכי, שהוא עשוי למשחק, בכל זאת אסור לטלטל אותו.

בשו"ת יביע אומר ח"ה (תאריך סימן כה) יש תשובה מעניינת מאד בנושא של לגדל תוכי ולטלטלו, או לטלטל אקווריום של דגים. והוא מביא את שלושת השיטות, ופוסק להלכה כדעת הרא"ש. כלומר גם כלבלב קטן שכל מה שמגדלים אותו הוא לשם משחק ולשעשוע, הוא חיות מחמד. וכן מה שמגדלים תוכים, כל מיני ציפורים, דגים צבעוניים מיוחדים וכיו"ב, הם מיועדים מלכתחילה לדברים האלו, בכל זאת פוסקים להלכה כדעת הרא"ש. ואאמ"ר מנמק את מה שפסק כדעת הרא"ש, שהוא מחמת גדלותו של הרא"ש שכל חכמי ישראל היו מכבדים אותו מאד, הרי הוא היה אחד משלושת עמודי ההוראה. לכן המסקנה שלו לאסור לטלטל בשבת חיות מחמד.

כד. מהר"ח אור זרוע היה תלמידו של הרא"ש

דרך אגב, התשובה הזאת של הרא"ש מביא אותה המהר"ח אור זרוע. כשאני ראיני את זה התפלאתי. למה, האור זרוע חי הרבה לפני הרא"ש, האור זרוע היה רבו של המהר"ם מרוטנבורג, והמהר"ם מרוטנבורג היה רבו של הרא"ש. וכנראה שרבי חיים בנו של האור זרוע נולד בסוף ימיו והוא היה תלמיד של הרא"ש, כי רואים שמהר"ח אור זרוע מבטל דעתו מפניו כתלמיד. שם רואים שהמהר"ח אור זרוע שואל את הרא"ש והרא"ש עונה לו. כלומר רבי חיים היה תלמיד של התלמיד של התלמיד של אביו האור זרוע.

פעם דיברתי בעניין הזה עם הגאון הרב יעקב חיים סופר שליט"א והוא אמר לי שיש מקומות שאנחנו רואים שבאמת המהר"ח אור זרוע שאל את הרשב"א שגם היה בדורו של הרא"ש. כלומר שבאמת כנראה הוא נולד ממש כשכבר אביו היה זקן, והוא לא למד כל כך אצל האבא שלו וגם לא אצל התלמידים של האבא שלו, אלא אצל תלמידי התלמידים של אביו.

כה. אם מותר ללטף שערות הכלב

לפעמים יש מקרים יוצאים מן הכלל. כלבים קטנים שהם מאד מפונקים, והם אוהבים מאד שמלטפים אותם, האם מותר ללטף כלב בשבת. והשאלה היא, שהנה יש כלבים שאין להם שערות כלל, ובהם מסתמא יהיה מותר, בתנאי שלא ידחוף אלא רק ילטף. אבל בדרך כלל לכלב יש שערות בכל גופו, הוא שעיר כמו עשוי, וכשמלטף כלב בשערותיו הרי הוא מזיז קצת את השערות. ופסק מרן השלחן ערוך (סימן ע"א סעיף ז') שמותר לגעת במוקצה בתנאי שלא מנענע אותו. וכאשר מלטף את השערות הרי הוא מנענע אותם.

כו. ניקוי היד בזנב הסוס

באמת זו מחלוקת. בשלחן ערוך (סימן ע"א סעיף י"א) בהלכות מלבן כתוב לעניין ניקוי היד בזנב של הסוס וז"ל: "מי שנתלכלכה ידו בטיט, מקנחה בזנב הסוס ובזנב הפרה". והיינו שבזנב יש שערות וממילא זה כמו מברשת. ולכאורה וזנב הוא מנענע את שערות הסוס, הוא מטלטל במקצת את הבעל חי, וכל מה שמותר זה משום צער בעלי חיים. דיברתי על זה בשבוע שעבר שהר"ן כותב שמותר לטלטל במקצת את הבעלי חיים. אבל כשזה לא צער בעלי חיים זה טלטול במקצת, ואסור.

והנה הביאור הלכה (שם ד"ה מקנחה) מביא את התוספת שבת (שם סי' לו) שכתב לבאר בדעת מרן, שמדובר באופן שחתכו את הזנב, הסוס או הפרה מתו, וייבש את הזנב והפך אותו למברשת. אולם הביאור הלכה בעצמו כותב להלכה, שבכגון דא מותר לנקות את היד גם בזנב הסוס בעודו חי.

כז. אי לטוף כלב - צער בעלי חיים

לפי זה רואים שללטף בעל חיים, ובכך להזיז את השערות שלו זו מחלוקת התוספת שבת והביאור הלכה. אבל להלכה מותר ללטף כלב. והסיבה לכך, אני אמנם ברוך ה' לא פסיכולוג, וקל וחומר שאני לא פסיכולוג של כלבים...

ואז קם מישהו מהנוסעים שרצה להתחכם ואמר לי, כבוד הרב, אם נשחק כולנו עכשיו באוטובוס ונחליט שתורמים את הכסף ל"חיה דעת", זה מותר או אסור? אני מיד הבנתי את השאלה שלו, ואמרת, אם משחקים ותורמים מראש, וכל אחד יודע שאם הוא מפסיד הוא תורם את הכסף לצדקה, במיוחד אם מניחים את הכסף במקום אחד, זה יהיה מותר לכל המוסדות אבל חוץ מ"חיה דעת"...

בסיום הנסיעה ניגש אלי אחד הנוסעים והביא לי את כל הכסף שהרויח, זה היה שבע מאות דולר, בזמן הסיפור - לפני כארבעים שנה זה היה הרבה כסף.

למחרת עליתי עוד פעם לאוטובוס ואמרת להם, אני לא הולך לכפות על מי אחד מה לעשות, אבל אולי אני אדבר ברמקול, אמסור לכם שיעור, מי שרוצה לשחק קלפים שישחק קלפים, ומי שרוצה להקשיב לשיעור, שיקשיב. וכך עשיתי, מסרתי שיעור וחלק גדול מהאנשים לא שיחקו קלפים, אלא ישבו והקשיבו לשיעור. ולא עוד אלא גם ביקשו שאבוא איתם גם בחזור בערב. לאט לאט זה התפשט. וכיום במשך עשרות שנים כבר יש רבנים מיוחדים שמוסרים שיעורים בנסיעה. הרב נוסע איתם בבוקר עד מנהטן ושם הוא הולך לאיזה בית כנסת שבו לומד בעצמו עד הערב, בערב הוא חוזר איתם. ויש כמה אוטובוסים, כל אוטובוס רב אחר. אשריהם ואשרי חלקם. כלומר הרבנים הללו מצילים אותם גם מאסמכתא, גזל, וגם מאיבוד זמן. איך אפשר לשבת ככה סתם לאבד את הזמן?!

יז. משחק עם הכלב הוא מושב לצים

ממילא אנחנו יכולים לומר שהוא הדין לגבי חיות מחמד. שמצד אחד אין איסור לגדל חיות מחמד. אבל זה עדיין בזבוז זמן. הגאון יעב"ץ כותב (ש"ס ע"א סימן י"ז), שהאנשים שמגדלים כלבים במיוחד הערומים משערות, כדי לשחק ולהשתעשע בהם שהרי זה ממש בגדר מושב לצים. בכל אופן אנחנו לא רגילים לדברים האלו, אבל גם כיום יש הרבה אנשים שמגדלים חיות מחמד.

יח. גידול תוכים בבית

אני זוכר כשהייתי ילד מצאתי צב ברחוב והבאתי אותו הביתה, ושאלתי את אאמ"ר מרן זצוק"ל, כתוב בתורה שצב זה שרץ טמא, האם מותר לגדל את זה? ואאמ"ר אמר לי שמותר. ושיחקתי איתו אז כשהייתי ילד קטן. וגם לאחר מכן, אאמ"ר מרן זצוק"ל התיר לנו להביא לבית תוכים. הוא אמר אולי זה כשר לאכילה ואולי לא. אבל אפילו אם זה לא כשר, מותר לגדל אותם. היום שמעתי שמזהירים שלפעמים יש בזה גם חידקים. אבל מותר לגדלו בבית.

יט. החזקת אקווריום והאכלת הדגים בשבת

כמו כן הוא הדין באקווריום, שאדרבה יש אומרים שדגים יש בהם סימן ברכה. במיוחד אם אדם ישתדל שהדגים יהיו טהורים. היום בכל חנות שיש להם אקווריום אפשר לראות מלא דגים יפים שהם כשרים. יש להם קשקשים והם דגים כשרים. אבל מותר גם אם זה דגים טמאים. בתנאי שהם לא דגים טורפים ה' ירחם. אבל דגים סתם ליופי, לנוי, למה לא? כמו כן מותר להאכיל אותם בשבת, האוכל שלהם לא מוקצה. מותר לתת להם כל דבר שראוי למאכל שלהם ומותר לטלטל אותו. כמו כן יש היום 'אוגרים', והם דומים לעכברים, שאין חשש לגדלם. למשחק עבור ילדים וכיו"ב.

כ. בן אדם לחבירו בגידול בעלי חיים

אני רוצה להזהיר על משהו אחר בעניין גידול הכלבים. הנה פה ב'הר נוף' בא אלי פעם רב אחד ישיש בן תשעים, וממש ככה לי, שהשכנים שלו יש להם כלב קטן, לא כלב מזיק, אבל בכל לילה הם משאירים אותו במרפסת, והכלב מיילל כל הלילה. והזקן הזה אומר אני לא מצליח לישון, הוא גר ממש מעל זה, הוא סוגר את החלון, ולא עוזר כלום. הוא מיילל חזק. והוא מספר שפנה אל שכניו אבל הם לא הסכימו בשום אופן. הם אמרו לו זכותנו לגדל את הכלב הזה! ואני שואל, איפה בן אדם לחברו! למה לצער אנשים! אתה רוצה לגדל את הכלב? תסגור אותו שיהיה כל הלילה על המטה שלך לא ייתן לך לישון... אבל למה אתה תישן ותניח אותו בחוץ שיפריע לשכנים. צריך תמיד לחשוב בדברים כאלו על בין אדם לחברו.

כא. טלטול אפרוח המיועד למשחק

למעשה, לגבי חיות מחמד, יש שלש שיטות בראשונים אם נקראים מוקצה או לא. התוספות במסכת שבת (ומה: ד"ה הכא) מביאים בשם רבינו יוסף שסובר שאפרוח קטן אינו מוקצה. וכנראה שבזמנם, וגם בדורות שלנו, היו נותנים אותו לילדים קטנים לשחק. דהיינו שהאסור סובר שאפרוח חי אינו מוקצה. גם המרדכי (בשם שם) מביא שרבינו שמשון סבר כן, וכן בהגהות אשרי (עמ"ס שבת שם) מביא את רבינו פורת שסבר כן. כלומר יש כמה ראשונים שסוברים שאפרוח המיועד למשחק של ילדים אינו מוקצה.

כב. שיטת התוספות

השיטה השנייה היא שיטת התוספות עצמם, שמביאים ראיות שאפרוח חי הוא מוקצה, ודלא כרבינו יוסף. וכנראה שהסברא של התוספות היא, שהנה הרי במוקצה מחמת גופו אפשר לבטל את המוקצה על ידי שמייחד את המוקצה ביום שיש לשימוש בשבת. ולכאורה הבעלי חיים הם מוקצה

הרצועה עם הכלב, כי זה לא שאלה שאנשים דתיים שואלים... על כבד ראייה שהולך עם הכלב, והוא רוצה ללכת לבית הכנסת או לבית והכלב הוא מורה דרך שלו [- זה דבר שהמציאו אותו כבר לפני עשרות שנים]. הגרש"ז איערבך והגר"מ פיינשטיין עוסקים בנושא, והם התירו בשבת. אכן יש שפקפקו קצת במקום שאין עירוב, אבל אם יש עירוב בוודאי שמותר.

הפוסקים דנים כאשר אדם כזה שיש לו כלב שמוליך אותו, אם מותר להכניס את הכלב לבית הכנסת, והוא לא יכול להשאיר אותו בחוץ, וכי הוא יישאר מחוץ לבית הכנסת כל חייו? והפוסקים כתבו שיש היתר להכניס את הכלב לבית הכנסת. מפני שהכלבים הללו מאומנים, הם לא מלכלכים או נובחים, הם שותקים כל הזמן, רק שלא יבואו ילדים ויתגרו בהם. אשר על כן גם בשבת מותר לו לאחוז ברצועת הכלב, וללכת אתו לבית הכנסת. ושם ימצא לכלב מקום ראוי שלא יפריע לציבור, ואין שום בעיה להתפלל בבית כנסת שיש בו כלב. ואין גם כל חשש שכביכול האדם משתחוה לכלב.

לב. שילוח הקן בשבת

יש דיון בפוסקים אם מותר לקיים מצות שילוח הקן בשבת. שהנה הציפור היא מוקצה, היא לא חייית מחמד. ויש פה שאלה כפולה, האם התירו איסור מוקצה דרבנן כדי לקיים מצוות עשה מן התורה. אאמו"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה מביא שהריטב"א כותב בפירוש, שמשום מצות עשה דאורייתא אין חשש של מוקצה. אולם אני הבאתי ראיות שהרבה ראשונים חולקים בזה. וזו מחלוקת גדולה בראשונים אם כדי לקיים מצוה דאורייתא התירו איסור דרבנן של מוקצה.

לג. ואת הבנים תיקח לך

בשילוח הקן יש עוד בעיה, שהנה יש כל מיני פרטים בהלכה במצות שילוח הקן, כיצד מקיימים את המצווה, זה לא כל כך פשוט. ביביע אומר ח"י (מח"ד סימן 16) יש תשובה ארוכה שבה נכנס לכמה נקודות במצוות שילוח הקן. כגון: האם צריך לתפוס אותה. וכן מה יהיה הדין אם הקן נמצא ברשות היחיד.

אחד הנידונים בהם דן הוא מה שכתוב (דברים כב, ז) "ואת הבנים תיקח לך" - אם זה מעכב את המצווה או לא. והנה, אם נאמר שזה חלק מהמצווה, אם כך הרי שעד כמה שמותר לקיים מצוות שילוח הקן עליו לקחת גם את הבנים. אולם אם זה לא חלק מהמצווה, כלומר, שגם אם לא לקח את הבנים הוא מקיים את המצווה, אם כך אין לו לקחת את הבנים בשבת. ולמעשה זה ספק מצוה דאורייתא, שהרי יכול להיות שלא קיימת בכלל את המצווה. וכן הלאה, יש כמה מיני ספיקות שאדם שמזדמן לו מצוות שילוח הקן כמובן כדאי מאד לקיים אותם.

להלכה אני אומר, שמכיוון שהנידון הוא על ספק קיום מצוה דאורייתא, ומבטלים מוקצה בשביל זה, וכמו כן יש נידון מתי מקיימים את המצווה, לכן אני אומר שב ואל תעשה עדיף לגבי שילוח הקן בשבת. לא לקיים את המצווה הזאת בשבת, ולהמתין למוצאי שבת אם יכול לחזור לשם ולקיימה הנה מה טוב. והסיבה לכך היא שהרי זו לא שאלה האם מקיים מצוה דאורייתא כשעובר על מוקצה. אלא השאלה היא האם לקיים ספק מצוה דאורייתא, ובשביל זה רוצה לעבור על מוקצה שהוא דרבנן, יש פה לכאורה ספק מצוה דאורייתא למול וודאי דרבנן. וזה לא כל כך פשוט.

לד. בעלי חיים הם המוקצה החמור ביותר

לעיל אמרתי בשם הרא"ש שכותב שחיות מחמד או ציפורים שמלמדים אותם לשיר שהם מוקצה. הרי לנו כאן את הנקודה שכבר אמרתי בשיעור הקודם, שהמוקצה של בעלי חיים הוא יותר גרוע מאשר כל המוקצה. מפני שמוקצה מחמת גפו אם מייחד אותו ביום שישי לשימוש בשבת מותר לטלטלו, אולם מוקצה של בעלי חיים הרי לא צריך לייחדם, יש להם שימוש לשיר או להשתעשע בהם, עם כל זאת הם אסורים בטלטול, הם מוקצה.

אבל הפסיכולוגים אומרים, שכלב שהוא עדין מאד כשלא מלטפים אותו הוא יכול לקבל דיכאון. יש לו צער מזה. אם הוא רגיל לזה יש לו צער כאשר לא מלטפים אותו. אשר על כן גם אם נאמר שזה ספק, הרי יש כאן צד גדול להתיר, אם תמצא לומר שיש צער בעלי חיים זה בסדר, ומאידך יש את הביאור הלכה שמתיר גם כאשר הזנב מחובר לבעל חיים. ומעבר לכל יש לנו כמה ראשונים שסוברים שחיות מחמד אינם בכלל מוקצה.

כה. טלטול בעלי חיים במקום צער בעלי חיים

יתירה מזאת, אדם שיש לו כלוב של תוכים, ויש שמש על התוכים, זה צער בעלי חיים, הם עלולים למות מזה, אם זה בקיץ ויש שמש חזקה. מותר לטלטל את הכלוב למקום של צל, וזה לא טלטול במקצת, זה טלטול לגמרי. והרי כבר דיברנו על כך בשיעורים הקודמים, שיש מחלוקת ראשונים אם מותר לטלטל לגמרי בעלי חיים במקום צער. כגון בהמה שנפלה לתוך הבור שחז"ל התירו לבטל כלי מהיכנו, להניח כרים וכסתות כדי שתעלה ותצא. אך אם אי אפשר, והכרים והכסתות לא עוזרים, אמרנו שיש בזה מחלוקת. לפי פשט הרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה טו) וכן הרמב"ן (בחינושיו עמ"ס שבת קכח) אסור. אבל הרי"ד (ועמ"ס שבת 58) וכמה ראשונים אומרים שכיון שמוקצה הוא דרבנן, מותר לטלטל מוקצה דרבנן במקום צער בעלי חיים.

אם כן יש כאן שלוש ספיקות להחיר, שמא מותר לטלטל מוקצה במקום צער בעלי חיים. להלכה מחמירים בזה, אבל אפשר לצרף לסניף את המתירים. ואם תמצא לומר שאסור, שמא בנידון דידן יש צד נוסף להתיר בגלל שזה חייית מחמד, ויש אומרים שאינם מוקצה כלל כאמור לעיל.

כט. הרמת בעלי חיים בשבת כדי שלא ייזקו

כמו כן יש לומר באם אדם יש לו כלב, והכלב אין לו שכל - הוא נמצא בקור בחוץ, ובעליו פותח לו את הדלת שיכנס והכלב לא רוצה להיכנס. הכלב רועד מקור. וכן אם יש שמש חזקה בחוץ והכלב יושב בשמש, האם יהיה מותר להרים אותו. הוא לא מבין מוקצה, הוא רוצה שהבעלים שלו ירים אותו.

דרך אגב, יש עוד בגמרא (שבת 77) מחלוקת אם אומרים בבעלי חיים החי נושא את עצמו. ולכאורה אפשר לצרף גם את השיטה הזאת. איך שלא יהיה למסקנת הדברים במקום צער בעלי חיים ממש, מותר לטלטל את הבעל חיים. ובמקום שיש ספק, שצריך להביא פסיכולוג לדעת אם יש צער בעלי חיים, כמו ללסוף אותם, גם כאן יהיה מותר, מפני שהוא לא מטלטלם לגמרי, זה רק טלטול במקצת. וטלטול במקצת בספק בעלי חיים יהיה מותר.

ל. טלטול רצועת הכלב

יש נידון באדם שהולך עם הכלב ויש לו רצועה שקשורה לו, האם מותר לקחת את הכלב עם הרצועה. כלב קטן שהוא לא מזיק, כלב מחמד עם רצועה. וכי"ב חתול קטן שיש לו רצועה. [- אני לא יודע אם בן אדם לא מתבייש לעשות דבר כזה...] האם מותר לטלטל את הרצועה.

והנה שנינו במשנה (שבת 74) וכך נפסק בשלחן ערוך (סימן 56 סעיף ה) שיש היתר לאחוז ברצועה. אמנם שם לא מדובר מצד מוקצה אלא מצד מלאכת הוצאה ברשות הרבים במקום שאין עירוב. וזה לשון מרן: "בעלי השיר כגון כלבים של ציידים וחיות קטנות שיש להם כמין אצבעה סביב צווארן, וטבעת קבועה בהם" - יש להם רצועה סביב הצוואר ורוצה לתפוס את הרצועה - "יכולים למשכן בהם". בפירוש הם יכולים למשוך את החיות והבהמות ברצועה הזו.

לאחר מכן כתוב שם: "המוציא בהמה והוא מושכה באפסר" - "אפסר" היינו רצועה - "צריך לזיהור שלא יצא ראש החבל מתחת ידו טפח למטה וכו'". משמע שאין כאן לא מצד מלאכת הוצאה ולא מצד שביית בהמתו, וכן אין כאן מצד מחמד אחרי בהמתו, שאלו איסורי דאורייתא. ממילא כל שכן שלא צריכים לחוש מצד מוקצה. לכן מעיקר הדין זה יהיה מותר. אבל יש להזהר לא למשוך. מפני שכאשר מושך את הרצועה הרי הוא מטלטל במקצת, וטלטול במקצת של מוקצה אסור. וכן כאשר מושך הרי זה שלא לצורך.

לא. טלטול רצועה של כלב נחיה והכנסתו לבית הכנסת

מזה דנים הפוסקים [- הפוסקים לא מדברים על השאלה לגבי לטלטל את



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה יחווה דעת

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: